NACIONES UNIDAS

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR)

POSICIÓN OFICIAL DEL ESTADO DE PALESTINA

Distr. general
26 de julio de 2025

Delegación: Estado de Palestina
Órgano: ACNUR
Sesión: VII SICMUN 2025

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR)

VII SICMUN 2025

A la Presidencia del Comité ACNUR,

sr. Josué Suasnavas
srta. Emily Santacruz

La Delegación del Estado de Palestina saluda atentamente a la Presidencia. En el marco de la crisis de los refugiados rohinyá y la situación en Cox's Bazar, Palestina reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de los pueblos desplazados.

La delegación expresa su disposición a colaborar activamente en la búsqueda de soluciones duraderas, el fortalecimiento de los mecanismos de emergencia masiva y la promoción de la cooperación internacional. Palestina considera fundamental el respeto a los principios universales de la ONU y la solidaridad entre los Estados para enfrentar los desafíos humanitarios contemporáneos.

Sin otro particular, la Delegación de Palestina reitera su respeto y estima a la Presidencia, quedando a disposición para contribuir al éxito de la presente sesión.

Delegación del Estado de Palestina, en representación del presidente Mahmud Abás

Palestina recuerda y reitera la Carta de las Naciones Unidas:

> "A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,
>
> a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional,
>
> a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
>
> y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,
>
> a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales."

Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo.

Indicadores clave del Estado de Palestina

En el Cuadro 1. se se presentan los principales indicadores demográficos, económicos y sociales del Estado de Palestina, relevantes para el análisis de su posición internacional y capacidad de respuesta humanitaria.

Indicador	Valor
Región	Asia occidental
Población (miles, 2024)	5,495
Densidad de población (/km^2, 2024)	912.9
Capital	Jerusalén Este
Población de la capital (miles, 2024)	275.1
Superficie (km^2)	6,025
Índice de masculinidad (v p. 100 m)	98.6
PIB (millones USD, 2024)	19,112
Tasa de crecimiento del PIB (2024)	3.9 %
PIB per cápita (USD, 2024)	3,640.3
Tasa de desempleo (2024)	24.4 %
Esperanza de vida al nacer (mujeres/varones, años, 2024)	74.3 / 65.2
Tasa de fecundidad (2024)	3.2 nacimientos por mujer
Población urbana (2020)	76.4 %
Índice de precios al consumidor (2024, 2010=100)	124
Exportaciones (millones USD, 2024)	1,525
Importaciones (millones USD, 2024)	9,089
Tasa de homicidio intencional (2024)	1.4 por 100,000
Acceso a agua potable segura (urb./rural, 2024)	81.5 % / 76.4 %
Acceso a saneamiento seguro (urb./rural, 2024)	74.6 % / 54.7 %
Organizaciones	ONU (observador), Liga Árabe, OCI, UNESCO, ACNUR, CIJ

Cuadro 1: Datos relevantes del Estado de Palestina

Fuente de datos: UN Data (https://data.un.org/es/iso/ps.html)

Análisis histórico y contexto

La historia de Palestina está marcada por un proceso de colonización y desplazamiento que se remonta al mandato británico y la expansión sionista. El modelo de colonialismo por asentamiento impulsado por el movimiento sionista, con apoyo británico (Declaración Balfour, 1917), modificó la composición demográfica mediante migraciones masivas y compra de tierras, desplazando a la población árabe autóctona. En 1947, los árabes constituían la mayoría (1,2 millones) y poseían el 94 % de la tierra, pero la Resolución 181 de la ONU asignó casi

dos tercios del territorio a la minoría judía, lo que desencadenó la Nakba: la expulsión de más de 700,000 palestinos y la desaparición de Palestina como Estado.

Tras la guerra de 1948 y la independencia de Israel, la ocupación y el desplazamiento se consolidaron. En 1967, la guerra de los Seis Días permitió a Israel ocupar Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Sinaí y los Altos del Golán. La Resolución 242 del Consejo de Seguridad reafirmó la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza y exigió la retirada israelí, que nunca se ha cumplido. La política de asentamientos y el muro de separación han hecho irreversible la ocupación y la fragmentación territorial.

La ilegalidad de la ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este ha sido confirmada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en su Opinión Consultiva de 2004 y en la de 2024 reafirmó la obligación de Israel de poner fin a la ocupación, cesar los asentamientos y reparar los daños causados. La CIJ recordó que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel y de no prestar ayuda para mantenerla. Este mandato vincula a gobiernos, parlamentos, jueces, empresas públicas y universidades.

Durante décadas de ocupación ilegal, la vulneración de los derechos humanos de la población palestina ha sido constante: legislación discriminatoria, presencia militar asfixiante, impunidad, expansión de asentamientos y construcción del muro de separación. Informes de la ONU, relatores especiales y ONG internacionales han documentado ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamientos forzados, demolición de viviendas, confiscación de tierras y castigos colectivos. El régimen jurídico discriminatorio aplicado a la población palestina se asemeja al apartheid sudafricano.

En 2024, la población de los asentamientos en Cisjordania superaba las 500,000 personas, más de 200,000 en Jerusalén Oriental, distribuidos en 147 asentamientos oficiales y más de 200 puestos de avanzada, muchos legalizados retroactivamente. La CIJ ha confirmado que los territorios ocupados en 1967 siguen siendo ocupados y que Israel es la Potencia ocupante. El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe el traslado de población civil al territorio ocupado.

La ONU ha sido impotente para imponer una solución pacífica y justa, y la comunidad internacional ha fallado en garantizar la protección efectiva de los derechos del pueblo palestino. La crisis actual en Gaza, agravada desde el ataque de Hamás en octubre de 2023 y la respuesta militar israelí, ha resultado en la destrucción masiva de infraestructura, miles de muertos y desplazados, y un ataque sin precedentes a los fundamentos del derecho internacional humanitario y a la propia ONU.

El derecho de autodeterminación del pueblo palestino ha sido reconocido por la ONU (Resolución 3236, 1974), pero la materialización de un Estado palestino ha sido bloqueada por vetos en el Consejo de Seguridad y la falta de voluntad política internacional. La OLP, fundada en los años sesenta, fue reconocida como representante legítimo y Palestina obtuvo el estatus de Estado observador no miembro en la ONU en 2012. Sin embargo, la situación jurídica y política sigue marcada por la ocupación, la fragmentación y la vulneración sistemática de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Décadas de segregación, desplazamiento y violencia han convertido el problema palestino en una tragedia colectiva. La comunidad internacional ha sido testigo de la intención de anexión y soberanía permanente por parte de Israel, pero ha reaccionado con insuficiencia ante las pruebas abrumadoras y los instrumentos jurídicos disponibles.

Contexto histórico: Myanmar y los Rohinyá

La minoría musulmana rohinyá, asentada en el estado de Rakhine, ha sufrido persecución sistemática cuyas raíces se remontan, entre otros hitos, a la "Operación Rey Dragón" de 1977 y se consolidan con la Ley de Ciudadanía de 1982, que los excluye como "grupo nacional" y los condena a la apatridia, abriendo la puerta a una discriminación estructural (restricciones de movimiento, negación de servicios básicos, salud y educación, así como marginación política)(Pardo Cortada, 2023; M. A. Scaramutti, 2020).

Exclusión legal y discriminación institucionalizada. Desde la independencia de 1948, los rohinyá han sido tratados como extranjeros. La Ley de 1982 cristalizó su exclusión jurídica, posibilitando la negación de derechos civiles básicos y profundizando un régimen de apartheid de facto(Pardo Cortada, 2023; M. A. Scaramutti, 2020).

Oleadas de violencia y crímenes internacionales. A lo largo de décadas, se han documentado desplazamientos forzados, destrucción de aldeas y graves violaciones a los derechos humanos por organismos internacionales. En 2017, tras ataques atribuidos a insurgentes rohinyá, el Tatmadaw ejecutó una campaña militar masiva caracterizada por asesinatos, violaciones y violencia sexual generalizada(Pardo Cortada, 2023; Rodríguez Cobos, 2021).

Violencia sexual como práctica sistemática. Informes citados por la literatura académica señalan que la violencia sexual fue empleada de forma generalizada y en grupo, con una participación predominante de las fuerzas armadas(Pardo Cortada, 2023).

Éxodo y crisis humanitaria en Bangladesh. El éxodo masivo de 2017 llevó a más de 750.000 rohinyá a Bangladesh, sumándose a una diáspora previa que supera el millón. Cox's Bazar se ha convertido en el campo de refugiados más grande del mundo, donde la precariedad, los matrimonios infantiles, el riesgo de trata y la dependencia de la ayuda humanitaria son la norma(Pardo Cortada, 2023; Rodríguez Cobos, 2021).

Vías de rendición de cuentas: CIJ y CPI. En 2019, Gambia demandó a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia, que dictó medidas provisionales para proteger a la población rohinyá y recordar la obligación estatal de prevenir el genocidio conforme a la Convención de 1948; la CPI, por su parte, autorizó investigar crímenes como la deportación forzosa, pese a que Myanmar no es Estado parte del Estatuto de Roma(Pardo Cortada, 2023; M. A. Scaramutti, 2020).

Impunidad, era digital y discurso de odio. La digitalización agravó la persecución mediante la incitación al odio y la desinformación (p. ej., en Facebook), amplificando la violencia y el discurso deshumanizante contra los rohinyá. La insuficiencia de los mecanismos de protección y la falta de voluntad política internacional han perpetuado el sufrimiento, la discriminación y la impunidad(Pardo Cortada, 2023; M. A. Scaramutti, 2020).

Obligaciones erga omnes y cierre. Dado el carácter de genocidio y crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional tiene una obligación erga omnes de actuar. Urge fortalecer los mecanismos judiciales y paralegales, garantizar reparación y restitución de derechos, y asegurar soluciones duraderas para las personas desplazadas(Pardo Cortada, 2023; Rodríguez Cobos, 2021; M. A. Scaramutti, 2020).

Un factor agravante y contemporáneo en la persecución de los rohinyá ha sido la con-

vergencia entre odio religioso, racismo y la manipulación digital. Líderes extremistas como el monje Wirathu ("Bin Laden birmano") han propagado discursos islamófobos y teorías conspirativas que presentan a los musulmanes como amenaza existencial, movilizando a la población civil en actos de violencia y limpieza étnica(Hodal, 2013). Este clima de odio fue amplificado por las redes sociales, especialmente Facebook, donde algoritmos y falta de control permitieron la viralización de mensajes de incitación al odio y desinformación, contribuyendo a la deshumanización y persecución sistemática de los rohinyá(International, 2022; P. Scaramutti, 2020). Organizaciones internacionales y la CIJ han advertido que estos discursos y su difusión digital no solo incitan a la violencia, sino que constituyen un elemento central en la comisión de crímenes de lesa humanidad y genocidio, desafiando los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos universales.

Datos y cifras relevantes

- 1 de cada 67 personas en el mundo está desplazada por la fuerza: son 123,2 millones de seres humanos desarraigados.(Centre, 2025)
- Más del 67 % de los refugiados viven en países limítrofes de renta media o baja, como Bangladés, que con dignidad sostiene esta carga humana.
- ACNUR lanza un grito de alarma: actualmente solo cuenta con el 35 % del financiamiento necesario (USD 255 millones) para sostener los servicios esenciales; de no incrementarse los fondos, la atención médica colapsará en septiembre y la asistencia alimentaria cesará en diciembre de este año.

Argumentos en contra de las acciones de Myanmar

1. **Violación del Derecho Internacional Humanitario:** Uso sistemático de la fuerza contra civiles, crímenes de lesa humanidad y genocidio.(of Justice, 2020)
2. **Negación de la ciudadanía:** Exclusión legal mediante la Ley de 1982, generando apatridia forzada.
3. **Desplazamiento forzado:** Expulsión masiva hacia Bangladés, violando el principio de no devolución (non-refoulement).
4. **Impunidad y falta de rendición de cuentas:** Myanmar impide investigaciones independientes y no coopera con organismos internacionales.
5. **Restricciones a la ayuda humanitaria:** Limitación del acceso de ACNUR y otras agencias, agravando la crisis.

Comparación: Palestina y los Rohinyá

La ONU propuso la partición de Palestina en 1947 (Resolución 181), lo que llevó a la creación de Israel, pero no se ha propuesto un Estado para los rohinyá. Esto se debe a factores

geopolíticos, falta de reconocimiento internacional y resistencia del gobierno de Myanmar. El contexto internacional actual es menos favorable a la creación de nuevos Estados y la comunidad internacional prioriza soluciones de protección y retorno voluntario.(Nations, 1945)

Respuestas a las preguntas guía

1. **Non-refoulement:** Prohíbe devolver refugiados a lugares donde su vida esté en peligro. Bangladés ha respetado este principio, Myanmar lo viola. Véase: Human Rights Watch, "Burma: Massive Destruction in Rohingya Villages".(Watch, 2016)

2. **Libre determinación:** La ONU reconoce este principio, pero Myanmar lo niega a los rohinyá, mientras Palestina lo reclama como derecho bloqueado por la ocupación israelí. Véase: Carta de las Naciones Unidas.(Nations, 1945)

3. **Mecanismos y enseñanzas para ACNUR:** La crisis rohinyá muestra la importancia de cooperación internacional, financiamiento suficiente y acceso humanitario sin restricciones. Véase: UNHCR, "Bangladesh: Operational Data Portal".(UNHCR, 2025)

4. **Ayudas humanitarias ONU:** ACNUR, UNICEF y otras agencias han proporcionado refugio, salud y educación, pero la falta de fondos y acceso limita el impacto. Véase: UNICEF, "Bangladesh Humanitarian Situation Report".(UNICEF, 2024)

5. **Medios de financiación ACNUR:** Principalmente donaciones voluntarias de Estados y organizaciones. En Cox's Bazar, la financiación ha sido insuficiente. Véase: UNHCR, "Bangladesh: Operational Data Portal".(UNHCR, 2025)

6. **Actividades de ACNUR:** Registro, protección legal, asistencia básica, apoyo psicosocial y búsqueda de soluciones duraderas. Véase: UNHCR, Rohingya refugee crisis explained".(UNHCR, 2024)

7. **¿Es genocidio?:** La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la orden de 23 de enero de 2020 sobre el caso Gambia vs. Myanmar, reconoció la existencia de un riesgo real de genocidio contra los rohinyá y ordenó medidas provisionales para protegerlos. Véase: CIJ, .ᴬpplication of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)".(of Justice, 2020)

8. **CIJ: Gambia vs. Myanmar:** El caso Gambia vs. Myanmar ante la CIJ es emblemático porque Gambia, como Estado parte de la Convención sobre Genocidio, denunció a Myanmar por la comisión de genocidio contra los rohinyá. La CIJ aceptó la competencia y dictó medidas cautelares, ordenando a Myanmar proteger a los rohinyá y preservar pruebas de posibles crímenes. Véase: CIJ, .ᴬpplication of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)".(of Justice, 2020)

9. **Posición de Palestina:** Palestina condena la persecución de los rohinyá y apoya resoluciones en la ONU para su protección, defendiendo el derecho internacional humanitario. Véase: Carta de las Naciones Unidas.(Nations, 1945)

10. **Medidas para fortalecer la respuesta internacional:** Mejorar la coordinación, aumentar el financiamiento, garantizar acceso humanitario y promover el reasentamiento voluntario. Véase: UNHCR, "Bangladesh: Operational Data Portal".(UNHCR, 2025)

11. **Desafíos para poblaciones vulnerables:** Mujeres, niños y personas con discapacidad enfrentan riesgos adicionales de violencia y falta de servicios; se requiere atención especializada. Véase: ISCG, "Gender Profile No. 2 – Rohingya Refugee Response".(ISCG, 2019)

12. **Relación con los ODS:** La crisis afecta los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 16. Palestina puede comprometerse a apoyar soluciones sostenibles y cooperación internacional. Véase: Internal Displacement Monitoring Centre, "Global Report on Internal Displacement".(Centre, 2025)

Conclusión

Reafirmando la Resolución A/RES/74/246 sobre la situación de los rohinyá y la necesidad de fortalecer la protección internacional de los desplazados, *Recordando* la Resolución 2200 (XXI), Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 16 de diciembre de 1966,[1]. La crisis de los rohinyá en Myanmar constituye una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los principios universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El desplazamiento forzado, la discriminación sistemática y la violencia sufrida por esta minoría evidencian la insuficiencia de los mecanismos actuales de protección y la necesidad de una respuesta internacional más robusta y coordinada.

El DIH, a través de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, establece la obligación de proteger a las poblaciones civiles en situaciones de conflicto y prohíbe expresamente el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el desplazamiento forzado. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su orden de 23 de enero de 2020 sobre el caso Gambia vs. Myanmar, reconoció el riesgo real de genocidio y dictó medidas provisionales para proteger a los rohinyá, reafirmando la responsabilidad de los Estados de prevenir y sancionar estos crímenes.(of Justice, 2020)

La Carta de las Naciones Unidas consagra el principio de dignidad humana, la igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación. La comunidad internacional tiene la obligación erga omnes[2] de actuar ante crímenes de genocidio y lesa humanidad, y de garantizar el acceso a ayuda humanitaria, el respeto al principio de non-refoulement y la protección efectiva de los desplazados.(Nations, 1945)

En este contexto, es fundamental fortalecer los mecanismos internacionales de protección, garantizar el acceso irrestricto a la ayuda humanitaria y promover soluciones duraderas como el reasentamiento y el retorno voluntario seguro. La acción coordinada y solidaria de los Estados y organismos internacionales es indispensable para evitar la repetición de tragedias similares y asegurar el respeto a la dignidad y los derechos de todos los pueblos desplazados.

[1] Texto oficial: https://docs.un.org/es/A/RES/2200(XXI)

[2] Obligación erga omnes: deber jurídico internacional que vincula a todos los Estados frente a la comunidad internacional, especialmente en materia de derechos humanos y crímenes graves como el genocidio.

- Insta a la comunidad internacional a fortalecer los mecanismos de financiamiento y cooperación, con el fin de garantizar la atención integral y sostenible a los refugiados rohinyás y palestinos;
- Exhorta a los Estados Miembros a promover la universalización y aplicación efectiva de los tratados internacionales relativos a la protección de refugiados y desplazados;
- Recomienda impulsar soluciones duraderas, tales como el reasentamiento, el retorno voluntario y el apoyo a las comunidades de acogida, en estricto apego al derecho internacional;
- Solicita fomentar el diálogo y la coordinación entre organismos internacionales, Estados y actores locales, para prevenir nuevas crisis humanitarias y fortalecer la resiliencia de las poblaciones afectadas;
- Recomienda a la comunidad internacional y a los Estados Miembros a sansionar empresas digitales que inciten, no regulen los discursos de odio difundidos en sus plataformas; además, a exigir su responsabilidad conforme a los principios del Derecho Internacional y los derechos humanos. Y, a compensar por los daños causados a las comunidades afectadas.

Referencias

Centre, I. D. M. (2025). *Global Report on Internal Displacement*. Consultado el 16 de julio de 2025, desde https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2025/

Hodal, K. (2013). *Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in Burma* [The Guardian]. Consultado el 27 de julio de 2025, desde https://www.theguardian.com/world/2013/apr/18/buddhist-monk-spreads-hatred-burma

International, A. (2022). *Myanmar: Facebook's systems promoted violence against Rohingya; Meta owes reparations – new report* [The Social Atrocity: Meta and the right to remedy for the Rohingya]. Consultado el 27 de julio de 2025, desde https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/myanmar-facebooks-systems-promoted-violence-against-rohingya-meta-owes-reparations-new-report/

ISCG. (2019). *Gender Profile No.2 – Rohingya Refugee Response [PDF]*. Consultado el 30 de marzo de 2019, desde https://rohingyaresponse.org/

Nations, U. (1945). Charter of the United Nations [Principles of human rights and self-determination.]. Consultado el 26 de julio de 2025, desde https://www.un.org/en/about-us/un-charter

of Justice, I. C. (2020). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar) - Order of 23 January 2020* (Medidas provisionales para proteger a los rohinyá. Orden oficial de la CIJ, PDF consultado el 26 de julio de 2025.). Consultado el 26 de julio de 2025, desde https://www.icj-cij.org/en/case/178/orders

Pardo Cortada, B. (2023). *El genocidio rohinyá en la era digital: responsabilidades y recursos de la justicia internacional desde un enfoque humano e inclusivo* [Trabajo Final de Máster]. Universitat Oberta de Catalunya [openaccess.uoc.edu]. Consultado el 27 de julio de 2025, desde https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/150618/4/bpardocTFM0623memoria.pdf

Rodríguez Cobos, R. (2021). La comunidad rohinyá: vulneración de Derechos Humanos y crímenes internacionales [cadernosdedereitoactual.es]. *Cadernos de Dereito Actual*, (15), 494-520. Consultado el 27 de julio de 2025, desde https://www.cadernosdedereitoactual.es/index.php/cadernos/article/view/678

Scaramutti, M. A. (2020). El genocidio a oscuras: el drama del pueblo rohingya de Myanmar; un acercamiento a la cuestión [Instituto de Relaciones Internacionales]. *Anuario en Relaciones Internacionales del IRI*. Consultado el 27 de julio de 2025, desde https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/a2020derintArtScaramutti.pdf

Scaramutti, P. (2020). *El genocidio Rohinyá en la era digital* [Anuario en Relaciones Internacionales del IRI, Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP]. Consultado el 27 de julio de 2025, desde https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/a2020derintArtScaramutti.pdf

UNHCR. (2024). *Rohingya refugee crisis explained*. Consultado el 22 de agosto de 2024, desde https://www.unrefugees.org/

UNHCR. (2025). *Bangladesh: Operational Data Portal* [United Nations High Commissioner for Refugees]. Consultado el 16 de julio de 2025, desde https://data.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees

UNICEF. (2024). *Bangladesh Humanitarian Situation Report No.X [PDF]* [Consultado el 31 de marzo de 2024]. Consultado el 31 de marzo de 2024, desde https://www.unicef.org/documents/bangladesh-humanitarian-situation-report-no-67-31-march-2024

Watch, H. R. (2016). *Burma: Massive Destruction in Rohingya Villages* (Documentation of crimes and ethnic cleansing in Myanmar.). Consultado el 26 de julio de 2025, desde https://www.hrw.org/news/2016/11/13/burma-massive-destruction-rohingya-villages